P U T U S A N
Nomor 5/Pid.Sus/2026/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **SELAMAT Alias AMAT Bin SAUBARI**
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Umur /Tanggal lahir : 49 Tahun/ 20 Februari 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Veteran KM 4,5 Sei Gardu RT 013 RW 002
Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 19 September 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 28 November 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2025 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2025 sampai dengan tanggal 28 Desember 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2025 sampai dengan tanggal 27 Januari 2026;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2026 sampai dengan tanggal 12 Februari 2026;
8. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2026 sampai dengan tanggal 13 April 2026;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi Advokat Iqbal Aqli, S.H. dari Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi), beralamat di Jalan Brigjend H. Hasan Basry Lt 2 No. 37, Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 5/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 19 Januari 2026;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 5/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 14 Januari 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/Pid.Sus/2026/PN Bjm tanggal 14 Januari 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Alias Amat Bin Saubari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 622 ayat (1) huruf w Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana dalam surat dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Selamat Alias Amat Bin Saubari dengan pidana penjara selama selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp.510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 141 (seratus empat puluh satu) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket besar sabu dengan berat bersih 4,90 gram, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,35 gram, 1 (satu) buah amplop, 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(satu) buah tisu. 1 (satu) buah hp merk Oppo warna gold dengan nomor simcard 085651073681 & 085248468587. Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R dengan nomor polisi DA 2579 JV. Dikembalikan kepada Terdakwa Selamat Alias Amat Bin Saubari;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perkara: PDM-5690/BJRMS/12/2025 tanggal 9 Desember 2025 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Selamat Alias Amat Bin Saubari, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 17:50 WITA bertempat dipinggir Jalan Tatah Kelaka Permai RT.03 RW.02 Kecamatan Kerta Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan atau berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara ini karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel yaitu saksi Arieo Delano Kikalessy dan saksi Abdur Razak Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, selanjutnya saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 17.50 WITA saksi beserta tim melihat Terdakwa dan langsung di amankan, dan pada saat diamankan dipinggir Jalan Jalan Tatah Kalaka Permai RT. 03 RW. 02 Kel. Tatah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Belayung Baru Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 4,90 gram terbungkus kertas amplop disaku celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,35 gram terbungkus tissue ditemukan disaku celana depan sebelah kanan, selain barang bukti sabu saksi beserta tim juga menyita 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dengan nomor simcard 085651073681 & 085248468587 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R dengan nomor polisi DA 2579 JV yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi kalau Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari seseorang yang bernama saksi Pahruraji Alias Guru di Jalan Teluk Kelayan RT. 03 RW. 02 No. 305 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh teman Terdakwa yang Bernama Amat Rasul. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4.90 gram, 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,35 gram tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Pahruraji Alias Guru, rencana akan di serahkan kepada Saudara Amat Rasul dimana Terdakwa akan mendapat upah sabu-sabu setelah berhasil mengantarkan;
- Bahwa Terdakwa untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4.90 gram, 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,35 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab : 08130/NNF/2024 tanggal 08 September 2025 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor: 26514/2024/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 622 ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Selamat Alias Amat Bin Saubari, pada waktu dan tempat seperti dalam Dakwaan Pertama, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau penyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya anggota Ditresnarkoba Polda Kalsel yaitu saksi Arieo Delano Kikalessy dan saksi Abdur Razak Saputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, selanjutnya saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 17.50 WITA saksi beserta tim melihat Terdakwa dan langsung di amankan, dan saat diamankan dipinggir Jalan Jalan Tatah Kalaka Permai RT. 03 RW. 02 Kel. Tatah Belayung Baru Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 4,90 gram terbungkus kertas amplop disaku celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,35 gram terbungkus tissue ditemukan disaku celana depan sebelah kanan, selain barang bukti sabu saksi beserta tim juga menyita 1 (satu) buah hp merk Oppo warna Gold dengan nomor simcard 085651073681 & 085248468587 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R dengan nomor polisi DA 2579 JV yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi kalau Terdakwa memperoleh sabu-sabu dari seseorang yang bernama saksi Pahruraji Als Guru di Jalan Teluk Kelayan RT. 03 RW. 02 No. 305 Kel. Kelayan Barat Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh teman terdakwa yang bernama Amat Rasul. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Dit Resnarkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4.90 gram, 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,35 gram tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama Pahruraji Alias Guru. Rencana akan di serahkan kepada Saudara Amat Rasul dimana Terdakwa akan mendapat upah sabu-sabu setelah berhasil mengantarkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa untuk secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau penyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat bersih 4.90 gram, 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,35 gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dalam rangka pengobatan atau perawatan;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No Lab : 08130/NNF/2024 tanggal 08 September 2025 dengan Kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 26514/2024/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metampetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa maupun Advokat menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arieo Delano Kikalessy-Duminggus Kikalessy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Abdul Razak Saputra, S.H. Bin Ramlan beserta anggota Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, sekitar pukul

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17.50 WITA di pinggir Jalan Tatah Kelaka Permai RT 03 RW 02 Kelurahan Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, selanjutnya saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 17.50 WITA, saksi beserta tim melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan langsung diamankan, dan pada saat diamankan dipinggir Jalan tepatnya di Jalan Tatah Kalaka Permai RT. 03 RW. 02 Kelurahan Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 4,90 gram terbungkus kertas amplop disaku celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram terbungkus tissue ditemukan disaku celana depan sebelah kanan, selain barang bukti sabu saksi beserta tim juga menyita 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dengan nomor simcard 085651073681 & 085248468587 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R dengan nomor polisi DA 2579 JV yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi kalau Terdakwa memperoleh narkotika sabu dari seseorang yang bernama Saudara Pahruraji Alias Guru di Jalan Teluk Kelayan RT. 03 RW. 02 No. 305 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Amat Rasul, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.90 gram, 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,35 gram tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Pahruraji Alias Guru. Rencana akan di serahkan kepada Saudara Amat Rasul dimana Terdakwa akan mendapat upah narkotika jenis sabu setelah berhasil mengantarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu, karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Abdul Razak Saputra, S.H. Bin Ramlan, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Arieo Delano Kikalessy-Duminggus Kikalessy beserta anggota Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, sekitar pukul 17.50 WITA di pinggir Jalan Tatah Kelaka Permai RT 03 RW 02 Kelurahan Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, selanjutnya saksi beserta tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 17.50 WITA, saksi beserta tim melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan langsung diamankan, dan pada saat diamankan dipinggir Jalan tepatnya di Jalan Tatah Kalaka Permai RT. 03 RW. 02 Kelurahan Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 4,90 gram terbungkus kertas amplop disaku celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram terbungkus tissue ditemukan disaku celana depan sebelah kanan, selain barang bukti sabu saksi beserta tim juga menyita 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dengan nomor simcard 085651073681 & 085248468587 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R dengan nomor polisi DA 2579 JV yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah dilakukan introgasi kalau Terdakwa memperoleh narkotika sabu dari seseorang yang bernama Saudara Pahruraji Alias Guru di Jalan Teluk Kelayan RT. 03 RW. 02 No. 305 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh teman Terdakwa yang bernama Saudara Amat Rasul, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.90 gram, 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,35 gram tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Pahruraji Alias Guru. Rencana akan di serahkan kepada Saudara Amat Rasul dimana Terdakwa akan mendapat upah narkotika jenis sabu setelah berhasil mengantarkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atau mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika golongan I jenis sabu, karena pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polda Kalimantan Selatan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, sekitar pukul 17.50 WITA di pinggir Jalan Tatah Kelaka Permai RT 03 RW 02 Kelurahan Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang berada di pinggir jalan Jalan Tatah Kelaka Permai RT 03 RW 02 Kelurahan Tatah Belayung Baru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, yang mana akan mengantarkan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian menangkap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu yang terbungkus kertas amplop warna putih disaku celana belakang sebelah kiri, kemudian 2 (dua) paket sabu terbungkus tissue ditemukan disaku celana depan sebelah kanan, selain sabu petugas juga menyita handphone milik Terdakwa beserta 1 (satu) unit sepeda motor yang saat itu Terdakwa pergunakan sebagai alat transportasi mengambil dan mengantar narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 4,90 gram) dan 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,35 gram, dari Saudara Pahruraji Alias Guru pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekira jam 16.30 WITA;
- Bahwa Saudara Pahruraji Alias Guru merupakan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal sekitar setahun yang lalu, rumah Saudara Pahruraji Alias Guru berada di Jalan Teluk Kelayan RT. 03 RW. 02 No. 305 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dimana narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa merupakan milik teman Terdakwa yang bernama Amat Rasul;
- Bahwa Saudara Amat Rasul adalah orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan sabu ketempat Saudara Pahruraji Alias Guru, yang Terdakwa ketahui rumah Saudara Amat Rasul berada Jalan Tatah Indah Kabupaten Banjar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2025 sekira jam 08.00 WITA, dimana Saudara Amat Rasul ada menchat whatsapp Terdakwa yang berisi “be ojek” lalu Terdakwa balas “subuhkah” kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar jam 04.30 WITA, Saudara Amat Rasul menchat whatsapp Terdakwa lagi yang berisi “kada jadi kena sore ja” lalu Terdakwa balas “hiih” tidak lama kemudian Saudara Amat Rasul menelepon Terdakwa dengan kata ”be ojek wayahinian” lalu Terdakwa jawab “hiih jar ulun”, sekitar jam 15.40 WITA, Terdakwa ada menchat whatsapp Saudara Amat Rasul yang berisi “subuh be ojek nyaman d pesan” lalu dibalas oleh Saudara Amat Rasul “ya” kemudian sekitar jam 16.57 WITA, Saudara Amat Rasul ada menelepon Terdakwa “be ojek wayahinian aja. awalnya Saudara Amat Rasul sendiri yang akan mengambil sabunya dirumah Saudara Pahruraji Alias Guru namun sekitar pukul 17.00 WITA, Saudara Amat Rasul berubah pikiran justru malah menyuruh Terdakwa berangkat sendiri kerumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saudara Pahruraji Alias Guru untuk mengambil sabu, Saudara Amat Rasul tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa berapa banyak sabu yang akan Terdakwa ambil namun Saudara Amat Rasul hanya memberitahukan bahwa sabunya nanti terbungkus amplop, Saudara Amat Rasul juga menjanjikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun upah tersebut belum Terdakwa terima dari Saudara Amat Rasul karena Terdakwa keburu tertangkap petugas kepolisian;

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengenal Saudara Amat Rasul sekira tahun 2023 yang mana Saudara Amat Rasul sering meminta tolong kepada terdakwa untuk mengantarkannya ketempat Saudara Amat Rasul bekerja di Jalan Lingkar Basirih (gudang gas elpiji) karena memang pekerjaan Terdakwa selain jualan lalapan juga sebagai tukang ojek yang sering mangkal didepan warung milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengenal Saudara Amat Rasul karena memang rumahnya didekat pangkalan elpiji yang berada di KM 9;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada orang lain yang diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 4,90 gram;
- 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,35 gram;
- 1 (satu) buah amplop undangan;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold dengan nomor simcard 085651073681 & 085248468587 dengan nomor Imei 1 863203063641613 dan Imei 2 863203063641605;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R dengan nomor polisi DA 2579 JV dengan nomor rangka 08U88BI dan nomor mesin UB91E-1388766;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil pemeriksaan barang bukti narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nomor: R/9538/IX/RES.9.5/2025/Bidlabfor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 10 September 2025 dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab: 08130/NNF/2025 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti, dengan hasil penghitungan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan dengan berat bersih 5,09 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan dengan berat bersih 0,73 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Arieo Delano Kikalessy-Duminggus Kikalessy dan Saksi Abdul Razak Saputra, S.H. Bin Ramlan yang merupakan anggota tim Opsnal Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, sekitar pukul 17.50 WITA di pinggir Jalan Tatah Kelaka Permai RT 03 RW 02 Kelurahan Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;

2. Bahwa berawal saat tim Opsnal Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 17.50 WITA, Saksi Arieo Delano Kikalessy-Duminggus Kikalessy dan Saksi Abdul Razak Saputra, S.H. Bin Ramlan beserta tim melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan langsung diamankan, dan pada saat diamankan dipinggir Jalan tepatnya di Jalan Tatah Kalaka Permai RT. 03 RW. 02 Kelurahan Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 4,90 gram terbungkus kertas amplop disaku celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram terbungkus tisu ditemukan disaku celana depan sebelah kanan, selain barang bukti sabu saksi beserta tim juga menyita 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dengan nomor simcard 085651073681 & 085248468587 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R dengan nomor polisi DA 2579 JV yang dikemudikan oleh Terdakwa;

3. Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika sabu dari Saudara Pahruraji Alias Guru di Jalan Teluk Kelayan RT. 03 RW. 02 No. 305 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Saudara Amat Rasul, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut;

4. Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.90 gram, 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,35 gram tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Pahruraji Alias Guru. Rencana akan di serahkan kepada Saudara Amat Rasul dimana Terdakwa akan mendapat upah narkotika jenis sabu setelah berhasil mengantarkan;

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

6. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 10 September 2025 dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

7. Bahwa berdasarkan acara penghitungan dan penimbangan barang bukti, dengan hasil penghitungan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan dengan berat bersih 5,09 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan dengan berat bersih 0,73 gram yang dijumlah berat bersih lebih 5 (lima) gram;

8. Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 622 ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 622 ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana di uraikan dalam Surat Dakwaan dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu Selamat Alias Amat Bin Saubari adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Advokat, sehingga menurut Majelis Hakim dimana Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum adalah bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bententangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Surat, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, sekitar pukul 17.50 WITA di pinggir Jalan Tatah Kelaka Permai RT 03 RW 02 Kelurahan Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan Saksi Arieo Delano Kikalessy-Duminggus Kikalessy dan Saksi Abdul Razak Saputra, S.H. Bin Ramlan beserta tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa berawal saat tim Opsnal Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 17.50 WITA, Saksi Arieo Delano Kikalessy-Duminggus Kikalessy dan Saksi Abdul Razak Saputra, S.H. Bin Ramlan beserta tim melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan langsung diamankan, dan pada saat diamankan dipinggir Jalan tepatnya di Jalan Tatah Kalaka Permai RT. 03 RW. 02 Kelurahan Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 4,90 gram terbungkus kertas amplop disaku celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram terbungkus tisu ditemukan disaku celana depan sebelah kanan, selain barang bukti sabu saksi beserta tim juga menyita 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dengan nomor simcard 085651073681

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

& 085248468587 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R dengan nomor polisi DA 2579 JV yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika sabu dari Saudara Pahruraji Alias Guru di Jalan Teluk Kelayan RT. 03 RW. 02 No. 305 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Saudara Amat Rasul, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.90 gram, 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,35 gram tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Pahruraji Alias Guru. Rencana akan di serahkan kepada Saudara Amat Rasul dimana Terdakwa akan mendapat upah narkotika jenis sabu setelah berhasil mengantarkan

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta yang tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan begitu pula Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dapat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dengan jenis sabu dan juga Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang menurut hemat Majelis Hakim dapat diuraikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan “Narkotika” yaitu zat atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana Narkotika adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang maupun lebih dari 1 (satu) orang yang ada kaitannya dengan penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa istilah "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan", tidak ditemukan pengertian ataupun penjelasan mengenai istilah tersebut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Majelis Hakim menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2011, arti kata perantara adalah pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Surat maupun keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada ternyata:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Saksi Arieo Delano Kikalessy-Duminggus Kikalessy dan Saksi Abdul Razak Saputra, S.H. Bin Ramlan yang merupakan anggota tim Opsnal Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2025, sekitar pukul 17.50 WITA di pinggir Jalan Tatah Kelaka Permai RT 03 RW 02 Kelurahan Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar;
- Bahwa berawal saat tim Opsnal Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika, selanjutnya tim melakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2025 sekitar pukul 17.50 WITA, Saksi Arieo Delano Kikalessy-Duminggus Kikalessy dan Saksi Abdul Razak Saputra, S.H. Bin Ramlan beserta tim melihat Terdakwa sedang berada dipinggir jalan dan langsung diamankan, dan pada saat diamankan dipinggir Jalan tepatnya di Jalan Tatah Kalaka Permai RT. 03 RW. 02 Kelurahan Tatah Belayung Baru Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar, anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepolisian menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 4,90 gram terbungkus kertas amplop disaku celana belakang sebelah kiri dan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,35 gram terbungkus tisu ditemukan disaku celana depan sebelah kanan, selain barang bukti sabu saksi beserta tim juga menyita 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Gold dengan nomor simcard 085651073681 & 085248468587 dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R dengan nomor polisi DA 2579 JV yang dikemudikan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan introgasi terhadap Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh narkotika sabu dari Saudara Pahruraji Alias Guru di Jalan Teluk Kelayan RT. 03 RW. 02 No. 305 Kelurahan Kelayan Barat Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dimana sebelumnya Terdakwa disuruh oleh Saudara Amat Rasul, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti langsung diamankan ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Selatan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4.90 gram, 2 (dua) paket sabu berat bersih 0,35 gram tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Pahruraji Alias Guru. Rencana akan di serahkan kepada Saudara Amat Rasul dimana Terdakwa akan mendapat upah narkotika jenis sabu setelah berhasil mengantarkan;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti narkotika dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 10 September 2025 dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan berita acara penghitungan dan penimbangan barang bukti, dengan hasil penghitungan sebanyak 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan dengan berat bersih 5,09 gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan dengan berat bersih 0,73 gram yang jumlahnya lebih 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa adalah benar mengandung positif metamfetamina dengan berat melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa bertindak sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu dimana narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Saudara Pahruraji

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Alias Guru yang bertindak sebagai penjual dimana Terdakwa bertugas untuk mengantar kepada Saudara Amat Rasul dimana atas setiap transaksi narkotika tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Saudara Amat Rasul, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 622 ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana telah terpenuhi dan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam keadaan yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, sebagaimana KETENTUAN PERALIHAN dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) pada Pasal 613 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku (berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026), setiap Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana harus menyesuaikan dengan ketentuan Buku Kesatu Undang-Undang ini". Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan mengenai penyesuaian ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Undang-Undang" (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 618 KUHP baru dinyatakan bahwa "Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Tindak Pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan Undang-Undang ini, kecuali Undang-Undang yang mengatur Tindak Pidana tersebut lebih menguntungkan bagi Tersangka atau Terdakwa";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa sementara dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, pada Lampiran II diuraikan bahwa Pasal 114 ayat (2) dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/ atau pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, dinyatakan bahwa "Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus". Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dinyatakan bahwa "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang", oleh Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak termasuk dalam pengecualian tersebut, maka ketentuan minimun khusus dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut juga dihapus, dan untuk selanjutnya oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penghapusan minimum khusus, perubahan ketentuan pidana dari pidana penjara dan denda menjadi pidana penjara dan/atau denda dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut telah lebih menguntungkan Terdakwa, karena itu dalam hal penjatuhan pidana, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana tersebut sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pidana denda yang dijatuhkan beserta pidana penggantinya, Majelis Hakim kembali berpedoman pada ketentuan yang lebih menguntungkan bagi Terdakwa dalam penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 618 KUHP Baru, dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa dalam melaksanakan pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 610 ayat (1) KUHP Baru yang kemudian berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, kembali mengacu ke Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana dendanya paling banyak kategori VI, dihubungkan dengan Pasal 79 KUHP Baru, Pasal 80 KUHP dan Pasal 81 ayat (1) KUHP Baru serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026, maka pidana denda yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa dalam jangka waktu yang ditentukan tersebut, maka sebagaimana Pasal 81 ayat (3) KUHP Baru, kekayaan atau pendapatan Terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda yang tidak terbayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal kekayaan atau pendapatan Terdakwa tidak cukup atau tidak memungkinkan dilaksanakan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) KUHP Baru dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 dalam lampiran III mengenai metode penghitungan pidana penjara pengganti pidana denda, maka pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 (seratus empat puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 4,90 gram, 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,35 gram, 1 (satu) buah amplop undangan, 1 (satu) lembar tisu, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold dengan nomor simcard 085651073681 & 085248468587 dengan nomor Imei 1 863203063641613 dan Imei 2 863203063641605, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa unit sepeda motor Honda Supra X 125R dengan nomor polisi DA 2579 JV dengan nomor rangka 08U88BI dan nomor mesin UB91E-1388766, yang merupakan milik Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan kejahatan maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 622 ayat (1) huruf w Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Penyesuaian Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Selamat Alias Amat Bin Saubari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Selamat Alias Amat Bin Saubari dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

3. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan Terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar;

4. Dalam hal hasil penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 140 (seratus empat puluh) hari;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat bersih 4,90 gram;
- 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 0,35 gram;
- 1 (satu) buah amplop undangan;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna gold dengan nomor simcard 085651073681 & 085248468587 dengan nomor Imei 1 863203063641613 dan Imei 2 863203063641605;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125R dengan nomor polisi DA 2579 JV dengan nomor rangka 08U88BI dan nomor mesin UB91E-1388766;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 9 Februari 2026, oleh Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H. dan Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Aulia Rahmi, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Rahmawati, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa didampingi Advokat;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ariyas Dedy, S.H.	Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Rahmi, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)